

Renda & Renda

Análise honesta de riscos — operação de marketplace +18 com recebimento em conta pessoa física

Antes de tudo: não sou advogado nem contador, e este documento não é parecer jurídico nem consultoria tributária. É uma análise técnica de quem construiu o sistema e enxerga onde ele encosta em regras sérias. Os pontos 1 e 2 precisam ser validados com um contador e um advogado **antes** do primeiro real entrar. Estou sendo direto porque você pediu sinceridade: há riscos aqui que podem custar muito mais do que o site vai faturar no começo.

Resumo em uma frase

O software está sólido e pronto para vender; **a estrutura jurídico-financeira não está**. Receber dinheiro de terceiros em conta PF, segurando valores em custódia, é a parte mais arriscada de tudo o que existe neste projeto — e é a única que nenhuma linha de código resolve.

Os riscos, do mais grave para o menos

Classifiquei por **quanto custa se der errado**, não por probabilidade. Um risco crítico pouco provável ainda merece o topo da lista quando o desfecho é perder a conta bancária ou responder processo.

1. Receber dinheiro de terceiros em conta PF

CRÍTICO

Hoje o dinheiro do comprador entra na sua conta Asaas pessoa física, fica retido em custódia e depois é repassado à vendedora. Do ponto de vista de quem olha de fora (Receita, banco, PSP), **quem vendeu foi você** — o valor inteiro passou pela sua conta.

O problema tributário é o mais caro. Sem CNPJ, todo valor que entra tende a ser tratado como rendimento seu, tributado pela tabela do IRPF (até 27,5%) sobre **o total movimentado**, não sobre a sua comissão. Num cenário de R\$ 100 mil transacionados no ano, com 20% de comissão, você ganhou R\$ 20 mil — mas pode ser cobrado imposto sobre os R\$ 100 mil. O imposto sozinho passa do que você ganhou.

Movimentação incompatível com a renda declarada. Instituições financeiras reportam movimentação à Receita (e-Financeira). Uma PF recebendo dezenas ou centenas de Pix de desconhecidos, todo mês, é exatamente o padrão que cai em malha e pode virar procedimento fiscal.

Custódia agrava tudo. Guardar dinheiro de terceiro até a entrega — que é a promessa central do site — é atividade que se aproxima de serviço de pagamento. Numa conta PF, sem contrato e sem estrutura, você acumula saldo de terceiros sem base formal para isso.

Sem CNPJ você também não emite nota fiscal da comissão. O sistema tem o módulo de NFS-e pronto e ele fica inútil: prestar serviço remunerado sem emitir nota é irregularidade autônoma, além de tirar sua capacidade de deduzir qualquer despesa.

O que fazer: abrir CNPJ antes de escalar. Simples Nacional com CNAE de intermediação de negócios costuma ser o caminho, e a tributação incide sobre a **receita de comissão**, não sobre o valor bruto que passa. Converse com um contador que já tenha atendido marketplace — a diferença entre as duas estruturas, no seu caso, é da ordem de dezenas de milhares de reais por ano.

2. O Asaas pode encerrar a conta e reter o saldo

CRÍTICO

Praticamente todo PSP brasileiro tem, nos termos de uso, vedação a conteúdo adulto. Se a sua conta foi aberta sem declarar o nicho por escrito, o encerramento por quebra de termos é uma possibilidade concreta — e costuma vir acompanhado de **retenção do saldo por 90 dias ou mais**.

O detalhe cruel: no modelo de custódia, o saldo retido **não é seu**. É dinheiro de compradores que ainda não viraram entrega e de vendedoras que ainda não sacaram. Se a conta congelar, você fica devendo a duas pontas ao mesmo tempo, sem ter como pagar.

O que fazer: obter do Asaas aprovação **por escrito** do seu ramo real, com a descrição correta (venda de vestuário íntimo usado entre pessoas físicas e conteúdo digital adulto). Guarde o e-mail. E tenha um segundo PSP homologado antes de precisar dele — trocar de gateway com a operação parada é o pior momento possível.

3. Verificação de idade — Lei 15.211/2025 (ECA Digital)

CRÍTICO

Hoje o site tem duas camadas: um *age gate* declaratório na entrada (a pessoa clica que tem 18) e, para quem vende, verificação com documento + selfie com código, conferida por humano. A verificação biométrica com prova de vida está implementada no código, mas **desligada**, porque o bureau ainda não foi contratado.

Clicar num botão não é verificação de idade. A lei trata plataformas com conteúdo adulto de forma específica, e o descumprimento vai de multa a determinação de bloqueio. Quem compra hoje não tem a idade checada de verdade em nenhum momento — só declara o CPF e a data de nascimento no checkout, dados que o sistema não confronta com base oficial.

O que fazer: contratar um bureau (idwall, Unico, CAF, Serpro Datavalid) e preencher AGE_KYC_API_URL/AGE_KYC_API_KEY. O código já está escrito e o passo a passo está em docs/PRODUCAO.md, seção 5. Enquanto não estiver ligado, a checagem do CPF do pagador é a única barreira real — e ela prova identidade, não idade.

4. Conteúdo íntimo de terceiros e o Marco Civil

ALTO

O artigo 21 do Marco Civil trata de imagem íntima divulgada sem consentimento: basta a notificação da pessoa retratada — **não precisa de ordem judicial** — para que a plataforma tenha o dever de remover. Não removeu rápido, responde junto com quem publicou.

No seu caso o risco é direto: uma vendedora pode publicar foto de outra pessoa, ou um ex-parceiro pode criar conta e anunciar material de alguém. O site tem fila de moderação prévia e botão de denúncia, mas **a aprovação é manual e depende de alguém realmente olhar**. Se você for a única pessoa moderando, uma semana de férias vira exposição jurídica.

O que fazer: canal de denúncia visível (existe), prazo interno curto de remoção, registro de quem aprovou cada anúncio (existe) e o termo de cessão de imagem assinado por quem vende (existe como checkbox — para força probatória, migre para assinatura eletrônica).

5. Chargeback no cartão depois de a vendedora receber

ALTO

O cartão foi habilitado hoje. Pix não tem estorno unilateral, mas cartão tem: o titular pode contestar a compra **meses depois**. O seu fluxo libera o dinheiro para a vendedora em 7 dias.

Resultado: chega o chargeback, o Asaas debita de você, e o dinheiro já foi embora. O sistema registra saldo negativo na carteira dela e loga o caso para conciliação humana, mas **recuperar o valor na prática é difícil** — e nesse nicho a taxa de contestação costuma ser acima da média, inclusive por constrangimento de quem comprou.

O que fazer: comece só com Pix e ative o cartão quando tiver reserva para absorver perdas; ou segure o valor do cartão por prazo maior que o do Pix. É uma linha de configuração, não uma reescrita.

6. LGPD: você guarda dado sensível de verdade

ALTO

O banco tem CPF, data de nascimento, endereço completo, documento com foto e selfie das vendedoras. Some a isso o histórico de compra em um site adulto — o conjunto permite inferir vida sexual, que a LGPD trata como **dado sensível**, com exigência mais alta que dado comum.

Um vazamento aqui não é constrangimento: é dano moral quase presumido, multiplicado pelo número de pessoas afetadas, mais sanção da ANPD (até 2% do faturamento, limitado a R\$ 50 milhões por infração).

Hoje as fotos de documento ficam em disco no Render, sem criptografia em repouso configurada. É o ponto mais frágil da parte técnica.

O que fazer: mover mídia para storage privado com URL assinada (o código já suporta S3, basta configurar), definir prazo de descarte dos documentos após aprovação, e ter plano de resposta a incidente. Nomear encarregado de dados (pode ser você) e publicar o contato.

Os Termos dizem que a plataforma só intermedia. Isso ajuda, mas o Código de Defesa do Consumidor costuma enxergar o marketplace como parte da cadeia: produto que não chega, chega diferente ou causa problema de saúde pode ser cobrado de você, não só da vendedora.

Item íntimo usado tem um agravante: não existe regra sanitária clara para esse comércio, e os Correios têm restrições para determinados conteúdos. Um problema de saúde relatado por um comprador seria um caso difícil de defender.

O que fazer: regras explícitas de higienização e embalagem no termo da vendedora, proibição clara de itens com fluidos corporais (hoje há categorias no mercado que atravessam essa linha — não copie), e a custódia funcionando como já está.

O sistema promete: moderação antes de publicar, KYC conferido em 24h úteis, disputa analisada por gente de verdade. Tudo isso hoje depende de **você abrir o admin**.

Promessa publicada e não cumprida é propaganda enganosa — e, na prática, é o que mais destrói reputação em marketplace pequeno: anúncio parado três dias na fila, vendedora reclamando, comprador sem resposta.

O que fazer: ou reserve uma janela diária fixa para a fila, ou ajuste os prazos publicados para o que você consegue cumprir sozinho. Prometer 72h e entregar em 24 é melhor que o contrário.

O que já está resolvido no sistema

Para você separar o que é risco de estrutura do que é risco de software: a parte de software está, na minha avaliação, em bom estado. 149 testes automatizados cobrem o caminho do dinheiro.

Risco de software	Como está tratado
Pagar a vendedora duas vezes	Webhook idempotente, trava por pedido no banco e marca de repasse enviado. Testado.
Vender item que não existe mais	Estoque reservado sob lock; pedido não pago expira e devolve a peça à vitrine.
Cliente pagar e o pedido não confirmar	A tela consulta o Asaas direto, então confirma mesmo se o webhook falhar.
Preço adulterado no navegador	Todo valor é recalculado no servidor; a sacola guarda só id e quantidade.
Terceiro marcar pedido como pago	Webhook exige token; sem token configurado o endpoint fica fechado.
Pagamento por CPF de outra pessoa	Conferido no Pix e no cartão; divergente é estornado automaticamente.
Dinheiro sumir numa falha do Asaas	Cobrança fora de transação; falha cancela o pedido e devolve o estoque.

Se fosse eu, nesta ordem

Quando	O quê	Por quê
Antes da 1ª venda	Confirmar por escrito com o Asaas que o seu ramo é aceito	É o risco que congela o dinheiro dos outros, não só o seu.
Antes da 1ª venda	Conversar com um contador sobre PF x CNPJ	A diferença de imposto é maior que a sua margem.
Antes da 1ª venda	Definir prazos de moderação que você consegue cumprir	Promessa quebrada vira reclamação pública.
Primeiras semanas	Só Pix; cartão depois, com reserva	Chargeback chega depois de o dinheiro já ter saído.
Primeiro mês	Contratar bureau de verificação de idade	É a maior exposição legal do projeto e o código já está pronto.
Primeiro mês	Mídia em storage privado + prazo de descarte de documentos	Dado sensível em disco comum é o ponto técnico mais frágil.
Ao escalar	CNPJ + emissão de nota da comissão	Sem isso não há como crescer sem acumular passivo.

Uma observação final

Você me pediu sinceridade, então vou fechar com a coisa mais desconfortável: **é tecnicamente possível lançar hoje e faturar**. O site funciona, o checkout converte, o dinheiro chega. Nada do que está no item 1 e 2 impede a primeira venda — esses riscos não aparecem no dia 1, aparecem no volume, e é justamente por isso que são perigosos: quando aparecem, você já tem obrigação com vendedoras e compradores que dependem de a operação continuar de pé.

Lançar em modo pequeno e controlado, enquanto resolve CNPJ e verificação de idade em paralelo, me parece um caminho defensável. Escalar antes de resolver os dois, não.

Documento gerado a partir da análise do código em backend/. Detalhes técnicos e passo a passo de configuração estão em docs/PRODUCAO.md e backend/README.md. Este material não substitui orientação de contador e advogado.